

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Dos Veículos (arts. 96 a 117 da Lei nº 9.503/1997)

Olá, caros alunos do TEC!

Na presente aula trataremos do tema "dos Veículos (arts. 96 a 117 da Lei nº 9.503/1997)", disposto no Capítulo IX do Código de Trânsito Brasileiro. Assim como as demais aulas sobre o CTB, esse é mais um assunto que foca muito na literalidade dos dispositivos.

Portanto, sem enrolação, vamos ao que interessa.

1) CLASSIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS

Começaremos com alguns quadrinhos a respeito da classificação de veículos disposta no artigo 96. A maioria das questões sobre este dispositivo cita um ou mais veículos e pede a categoria a que pertence(m), conforme você poderá confirmar na bateria de questões desta aula.

A divisão se dá em 3 classes (lembre-se do **TEC**):



Cada uma delas possui diversas subdivisões, que veremos a seguir.

1.1) VEÍCULOS CLASSIFICADOS QUANTO À TRAÇÃO

Essa classificação está relacionada à forma como o veículo será **deslocado, movido, posto em movimento**.

De acordo com o CTB, temos 4 tipos de veículo classificados quanto à tração:

Quanto à TRAÇÃO

- Automotor
- de Propulsão Humana
- de Tração Animal
- Reboque ou Semi-reboque

1.2) VEÍCULOS CLASSIFICADOS QUANTO À ESPÉCIE

Neste caso a classificação refere-se ao **tipo** do veículo (qual destinação será dada ao veículo? Será de carga, de passageiros, misto?). Aqui temos 7 subdivisões:



Em relação à espécie **ESPECIAL**, a Lei nº 14.599/2023 listou os veículos que a compõe. Vejamos:

Art. 96. Os veículos classificam-se em:

(...)

II - quanto à espécie:

(...)

f) especial: *(Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)*

1. motocicleta; *(Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)*
2. triciclo; *(Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)*
3. automóvel; *(Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)*
4. micro-ônibus; *(Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)*
5. ônibus; *(Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)*
6. reboque ou semirreboque; *(Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)*
7. camioneta; *(Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)*
8. caminhão; *(Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)*
9. caminhão-trator; *(Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)*
10. caminhonete; *(Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)*
11. utilitário; *(Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)*
12. motor-casa; *(Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)*

1.3) VEÍCULOS CLASSIFICADOS QUANTO À CATEGORIA

Esta última classificação está relacionada à **finalidade** do veículo:

Quanto à CATEGORIA

- Oficial
- De Representação Diplomática, de Repartições Consulares de carreira ou organismos internacionais acreditados junto ao Governo brasileiro
- Particular
- De Aluguel
- De Aprendizagem

Conhecendo bem esses quadrinhos do item 1 da aula, você conseguirá responder todas as questões que envolvem o artigo 96 do CTB.

2) MODIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS

Diz o CTB que as **características** dos veículos, suas **especificações básicas**, **configuração** e **condições essenciais** para **registro**, **licenciamento** e **circulação** serão estabelecidas pelo **CONTRAN**, em função de suas aplicações.

Lembre-se: o **CONTRAN** é o órgão máximo **NORMATIVO** e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito. Você irá perceber que esse órgão será citado diversas vezes durante esta aula.

Todas as modificações dos veículos em suas características de fábrica dependem de **PRÉVIA AUTORIZAÇÃO** da autoridade competente. O proprietário ou responsável não poderá agir de forma a primeiro realizar a modificação e depois ir regularizar a situação. Ou seja, sem a autorização, sem modificação:

Havendo qualquer modificação, alteração ou conversão nos veículos e motores novos ou usados, temos o seguinte:

- os veículos ainda deverão atender aos **limites e exigências de emissão de poluentes e ruído** previstos pelos **órgãos ambientais competentes** e pelo **CONTRAN**; e
- A responsabilidade pelo cumprimento das exigências será tanto da **entidade executora das modificações** quanto do **proprietário do veículo**.

*Art. 98. Nenhum proprietário ou responsável poderá, **sem prévia autorização da autoridade competente**, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica.*

*Art. 98, § 1º Os veículos e motores novos ou usados que sofrerem alterações ou conversões são **obrigados a atender aos mesmos limites e exigências de emissão de poluentes e ruído** previstos pelos órgãos ambientais competentes e pelo CONTRAN, **cabendo à entidade executora das modificações e ao proprietário do veículo a responsabilidade pelo cumprimento das exigências**.*

A Lei nº 14.071/2020 trouxe uma novidade em relação aos veículos classificados na espécie **MISTO**, tipo **UTILITÁRIO**, carroçaria **JIPE**, permitindo que estes alterem o **diâmetro externo do conjunto formado por roda e pneu**, desde **que sejam observadas as** restrições impostas pelo **FABRICANTE** e exigências fixadas pelo **CONTRAN**.

Art. 98, § 2º Veículos classificados na espécie misto, tipo utilitário, carroçaria jipe poderão ter alterado o diâmetro externo do conjunto formado por roda e pneu, observadas restrições impostas pelo fabricante e exigências fixadas pelo Contran. *(Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020)*

3) REGRAS DE TRÂNSITO RELACIONADAS AO PESO, DIMENSÕES E LOTAÇÃO

3.1) REGRAS GERAIS

O CTB passa de forma superficial por este assunto, apontando regras mais gerais, que deverão ser normatizadas pelo CONTRAN. Como a aula é baseada no Código de Trânsito Brasileiro, não iremos passar pelas Resoluções que envolvem o presente tema, pois, além de ser tratado em mais de uma resolução, o excesso de informações pode mais atrapalhar do que ajudar o estudo. Se o seu edital citar somente o que consta no CTB, os dispositivos presentes neste capítulo são o suficiente para a prova.

Pois bem, conforme já imaginado, o artigo 99 diz que os veículos somente poderão transitar pelas vias terrestres se seu peso e suas dimensões **atenderem aos limites estabelecidos pelo CONTRAN**. Além disso, nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar com **lotação de passageiros, com peso bruto total, ou com peso bruto total combinado com peso por eixo, superior ao fixado pelo fabricante, nem ultrapassar a capacidade máxima de tração da unidade tratora.**

Na forma estabelecida pelo **CONTRAN**, o **excesso de peso** poderá ser aferido através de:

- equipamento de pesagem; ou
- verificação de documento fiscal.

O **CONTRAN** também estabelecerá **limites de tolerância** referentes ao peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo de veículos à superfície das vias.

Quanto aos **equipamentos fixos ou móveis utilizados na pesagem de veículos**, estes serão aferidos de acordo com a **metodologia e na periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN, ouvido o órgão ou entidade de metrologia legal.**

Deu para perceber como as regras até agora apresentadas são genéricas, né? Negritamos em cor azul as partes que ficaram para o **CONTRAN** normatizar para enfatizar o que foi dito no início deste tópico.



Fique ligado!

Aqui temos uma novidade: a Lei nº 14.229/2021 incluiu mais 2 (dois) §§ no artigo 99 do CTB. Portanto, atenção redobrada!!!

Art. 99 (...)

§ 4º **Somente poderá haver autuação, por ocasião da pesagem do veículo, quando** o veículo ou a combinação de veículos **ultrapassar os limites de peso fixados, acrescidos da respectiva tolerância.**

§ 5º O **FABRICANTE** fará constar em lugar **VISÍVEL** da **ESTRUTURA** do veículo e no **RENAVAM** o **limite técnico de peso por eixo**, na forma definida pelo Contran.

** Dispositivos incluídos pela Lei nº 14.229, de 2021.*

Continuando, diz o CTB que os **veículos de transporte coletivo de passageiros** poderão ser dotados de **pneus extralargos**. Para os demais veículos, novamente caberá ao CONTRAN regulamentar o assunto (Res. Contran nº 62/1998).



Fonte: blogdocaminhoneiro.com

Também há permissão para fabricação de **veículos de transporte de passageiros de até 15 m (quinze metros) de comprimento** na configuração de **chassi 8x2**.

Já o **veículo de carga** deverá estar devidamente equipado quando transitar, de modo a **evitar o derramamento da carga sobre a via**. E adivinha quem fixará os requisitos mínimos e forma de proteção das cargas para o cumprimento desta regrinha, de acordo com a sua natureza? Isso mesmo, caro aluno, será o **CONTRAN**!

3.2) AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO (AET)

Em certas circunstâncias, devido ao grande volume e/ou dimensão da carga, será necessário transportá-la em veículos ou combinação de veículos que excedem os limites de peso permitidos para a via, conforme podemos ver abaixo:



Fonte: guiadotrc.com.br



Fonte: daer.rs.gov.br

Para esses casos, dizia o CTB em seu artigo 101:

Art. 101. Ao veículo ou combinação de veículos utilizado no transporte de carga indivisível, que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo CONTRAN, poderá ser concedida, pela autoridade com circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito, com prazo certo, válida para cada viagem, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias.

Acontece que o dispositivo acima foi alterado pela **Lei nº 14.071/2020**, ficando da seguinte forma:

*Art. 101. Ao veículo ou à combinação de veículos utilizados no transporte de **carga** que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo Contran, poderá ser concedida, pela autoridade com circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito, com prazo certo, **válida para cada viagem ou por período**, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias, **conforme regulamentação do Contran**. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)*



Fique ligado!

As principais alterações foram que:

- O CTB não diz mais "transporte de carga indivisível", e sim "**transporte de carga que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo Contran**".
- A validade da AET agora também pode ser por **PERÍODO**.

Portanto, em relação às características da **Autorização Especial de Trânsito (AET)** expedida ao veículo ou à combinação de veículos utilizados no transporte de carga que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo Contran, temos o seguinte:

CARACTERÍSTICAS DA AET
- Quem tem a competência para concedê-la é o órgão com circunscrição sobre a via
- O prazo será certo (determinado), podendo ocorrer para cada VIAGEM ou por PERÍODO

- Será concedida mediante requerimento que especificará as características do veículo ou combinação de veículos e de carga, o percurso, a data e o horário do deslocamento inicial
- A AET não exige o beneficiário da responsabilidade por eventuais danos que o veículo ou a combinação de veículos causar à via ou a terceiros
- Aos guindastes autopropelidos ou sobre caminhões poderá ser concedida a AET, pela autoridade com circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito, com prazo de 6 (seis) meses , atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias
- Em qualquer caso, deverão ser atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias, conforme regulamentação do Contran
Aqui temos uma novidade! A Lei nº 14.229/2021 incluiu o § 4º no artigo 101, dispondo o seguinte: <i>O Contran estabelecerá os requisitos mínimos e específicos a serem observados pela autoridade com circunscrição sobre a via para a concessão da autorização (*AET*) de que trata o caput deste artigo quando o veículo ou a combinação de veículos trafegar exclusivamente em via rural não pavimentada, os quais deverão contemplar o caráter diferenciado e regional dessas vias.</i>

Esse assunto é tratado de forma mais aprofundada na Resolução CONTRAN nº 735/2018.

4) DA SEGURANÇA DOS VEÍCULOS

Como já podíamos esperar, qualquer veículo só poderá transitar pela via quando atendidos os requisitos e condições de segurança estabelecidos no CTB e em normas do CONTRAN. A razão para essa condição é clara: manter a segurança de todos usuários das vias.

4.1) CERTIFICADO DE SEGURANÇA

Um dos requisitos previstos pelo legislador foi exigir de certos "sujeitos" a emissão de um **CERTIFICADO DE SEGURANÇA**, indispensável ao cadastramento no RENAVAL, nas condições estabelecidas pelo **CONTRAN**. E quem deverá realizar tal emissão? São eles ("**FIME**"):

- Fabricantes
- Importadores
- Montadores
- Encarroçadores

Além disso, o **CONTRAN** também especificará os procedimentos e a periodicidade para que os "sujeitos" acima comprovem o atendimento aos requisitos de segurança veicular. Para isso, deverão manter **disponíveis a qualquer tempo**:

- os resultados dos testes e ensaios dos sistemas; e
- os componentes abrangidos pela legislação de segurança veicular.



Fique ligado!

Em certos casos, será exigido, para licenciamento e registro, **CERTIFICADO DE SEGURANÇA** expedido por **instituição técnica credenciada por órgão ou entidade de metrologia legal**. São eles:

- veículos de **fabricação artesanal**;
- **modificação de veículo**;
- quando ocorrer **substituição de equipamento de segurança especificado pelo fabricante**.

Apenas por curiosidade, a norma que cuida do tema é a Resolução CONTRAN nº 699/2017.

Mas aqui cabe atentarmos para uma novidade incluída pela Lei nº 14.071/2020: se a modificação for referente à **BLINDAGEM DE VEÍCULO**, **não será exigido qualquer outro documento ou autorização** para o registro ou o licenciamento.

4.2) CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E CONTROLE DE EMISSÃO DE GASES POLUENTES E DE RUÍDO

Seguindo, o CTB também diz que os veículos em circulação terão suas condições de segurança, de controle de emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante **INSPEÇÃO**, que será **OBRIGATÓRIA**:

- Quanto aos itens de **SEGURANÇA** → na forma e periodicidade estabelecidas pelo **CONTRAN**
- Quanto à emissão de **GASES POLUENTES e RUÍDO** → na forma e periodicidade estabelecidas pelo **CONAMA**

Em ambos os casos, se houver **reprovação**, será aplicada a medida administrativa de **RETENÇÃO DO VEÍCULO**.

Existem veículos que estarão isentos por certo período da inspeção obrigatória. Veja:



4.3) VEÍCULOS DE COMPETIÇÃO

Quanto aos veículos de **COMPETIÇÃO** ou finalidade análoga, estes só poderão circular nas vias públicas:

- com **licença especial** da autoridade de trânsito; e
- em **itinerário e horário fixados**

De modo simplório, o termo "itinerário" significa o trajeto definido a ser percorrido. Fazendo uma analogia, é só lembrar das linhas de ônibus municipais, onde os condutores desses veículos devem seguir um caminho predeterminado.

4.4) ÁREAS ENVIDRAÇADAS DO VEÍCULO

Ainda sobre o tópico segurança dos veículos, o CTB dispõe que em **ÁREAS ENVIDRAÇADAS** é **vedado**:

I) o uso de cortinas, persianas fechadas ou similares nos veículos em movimento, salvo nos que possuam espelhos retrovisores em ambos os lados.

Podemos extrair o seguinte:

- É permitida a utilização de tais itens quando o carro estiver estacionado, por exemplo.
- Se houver espelhos retrovisores em ambos os lados, a utilização desses itens pode ocorrer normalmente. Basta lembrar dos ônibus e vans, onde estes possuem cortinas nas janelas dos passageiros.



Fonte: chiquebus.com

II) aposição de inscrições, películas refletivas ou não, painéis decorativos ou pinturas, quando comprometer a segurança do veículo, na forma de regulamentação do CONTRAN.

O ponto principal é se afeta ou não a segurança do veículo, sendo indiferente o mesmo estar parado ou em movimento.



Fonte: mundofixa.com

Nesse mesmo sentido, também consta que é **proibido** o uso de inscrição de caráter publicitário ou qualquer outra que possa desviar a atenção dos condutores em toda a extensão do para-brisa e da traseira dos veículos, salvo se não colocar em risco a segurança do trânsito.

Repare que, tanto no último quanto no penúltimo caso, a regra é a vedação/proibição do uso dos itens mencionados, mas, se não houver risco ou comprometimento da segurança, a sua utilização poderá ocorrer normalmente.

4.5) VEÍCULOS DE ALUGUEL



Fonte: mobilidade.estadao.com.br

Os veículos de aluguel, destinados ao transporte **individual** ou **coletivo** de passageiros, deverão satisfazer:

- às **exigências** do CTB;
- às **condições técnicas** e aos requisitos de **segurança**, **higiene** e **conforto** estabelecidos pelo poder competente para autorizar, permitir ou conceder a exploração dessa atividade.

4.6) TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULOS DE CARGA



Fonte: mestresdotransito.com.br

O CTB nos diz o seguinte:

Art. 108. **Onde não houver linha regular de ônibus**, a autoridade com circunscrição sobre a via **poderá autorizar, a título precário, o transporte de passageiros em veículo de carga ou misto, desde que obedecidas as condições de segurança estabelecidas neste Código e pelo CONTRAN.**

Cabe ressaltar que a autorização **não poderá exceder a 12 (doze) meses**, sendo que a partir desse prazo a autoridade pública responsável deverá implantar o serviço regular de transporte coletivo de passageiros, em conformidade com a legislação pertinente e com os dispositivos do CTB.

O presente tema é tratado de maneira mais aprofundada na Resolução CONTRAN nº 508/2014.

4.7) TRANSPORTE DE CARGA EM VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Aqui o CTB foi bem "seco" e não trouxe nenhuma regra específica aplicável a esta situação, dispondo apenas que o transporte de carga em veículos destinados ao transporte de passageiros só pode ser realizado **de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.**

4.8) RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL

Finalizando o tópico de "segurança dos veículos", dispõe o CTB que são responsáveis **CIVIL** e **CRIMINALMENTE** por danos causados aos usuários, a terceiros, e ao meio ambiente, decorrentes de falhas oriundas de projetos e da qualidade dos materiais e equipamentos utilizados na sua fabricação:

- os **Fabricantes** de Veículos e autopeças
- os **Importadores**
- as **Montadoras**
- as **Encarroçadoras**

OBS: Lembre-se do "FIME" dito no item 4.1

5) EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS DOS VEÍCULOS

O CTB traz uma série de itens obrigatórios para os veículos, mas cabe ressaltar que a lista **NÃO É EXAUSTIVA**, ou seja, há outros equipamentos obrigatórios exigidos em Resoluções do CONTRAN, como, por exemplo, na Res. CONTRAN nº 14/1998. Se o seu edital exigir apenas o que consta no CTB, os quadros abaixo bastam.

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS (artigo 105 do CTB)

CINTO DE SEGURANÇA é exigido para todos os veículos	EXCETO veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar EM PÉ
Equipamento Registrador Instantâneo inalterável de velocidade e tempo (tacógrafo) para:	Veículos de Transporte e Condução Escolar
	Veículos de Transporte de Passageiros com mais de 10 (dez) lugares
	Veículos de Carga com peso bruto total superior 4.536 kg
ENCONSTO DE CABEÇA é exigido em todos os tipos de veículos automotores	
Dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído , segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN	
Equipamento Suplementar de Retenção - Air Bag Frontal - é exigido para o condutor e o passageiro do banco dianteiro	EXCEÇÃO: veículos destinados à exportação
Luzes de Rodagem Diurna*	

* As Luzes de Rodagem Diurna tornaram-se obrigatórias com o advento da **Lei nº 14.071/2020**. Falaremos sobre o tema daqui a pouco.

Para as bicicletas temos 3 (três) equipamentos obrigatórios:

Para BICICLETAS :	Campainha
	Sinalização Noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais
	Espelho Retrovisor do lado ESQUERDO

Caberá ao **CONTRAN** disciplinar **uso** dos equipamentos obrigatórios dos veículos e determinar suas **especificações técnicas** (exemplos: Resoluções CONTRAN ° 14/1998 e 315/2009).

Se alguém transitar com veículo com **equipamento ou acessório proibido**, será considerado **INFRATOR** e estará sujeito às penalidades e medidas administrativas no CTB.

Já no caso dos **fabricantes, importadores, montadores, encarroçadores** de veículos e **revendedores**, para poderem **comercializar os seus veículos**, deverão observar os itens obrigatórios dos quadros acima, além dos demais estabelecidos pelo CONTRAN.

Para finalizar o tópico, voltemos à novidade imposta pela Lei nº 14.071/2020, a respeito do equipamento obrigatório **"LUZ DE RODAGEM DIURNA"**.

Segundo o site "autopapo.uol.com.br" (clique [aqui \(https://autopapo.uol.com.br/noticia/drl-saiba-o-que-e/\)](https://autopapo.uol.com.br/noticia/drl-saiba-o-que-e/)), as Luzes de Rodagem Diurna (LRD) *"têm a função de deixar o carro visível durante o dia sem que o motorista precise usar o farol baixo"*.



Fonte: autoesporte.globo.com

Sua forma de utilização foi explicada na aula "01.03. Normas Gerais de Circulação e Conduta (arts. 26 ao 67)".

A exigência a respeito desse item será **progressivamente incorporada** aos novos projetos de automóveis e dos veículos deles derivados, fabricados, importados, montados ou encarroçados:

- a partir do **1º (primeiro) ano** após a definição pelo Contran das especificações técnicas pertinentes e do respectivo cronograma de implantação; e
- a partir do **5º (quinto) ano**, após esta definição, para os demais automóveis zero quilômetro de modelos ou projetos já existentes e veículos deles derivados.



Fique ligado!

Cabe ressaltar que a exigência acima **NÃO SE APLICA** aos veículos destinados à **EXPORTAÇÃO**.

6) IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Conforme extraímos do CTB, todo veículo deve possuir 2 (dois) tipos de identificação: a **interna** e a **externa**, que explicaremos a seguir.

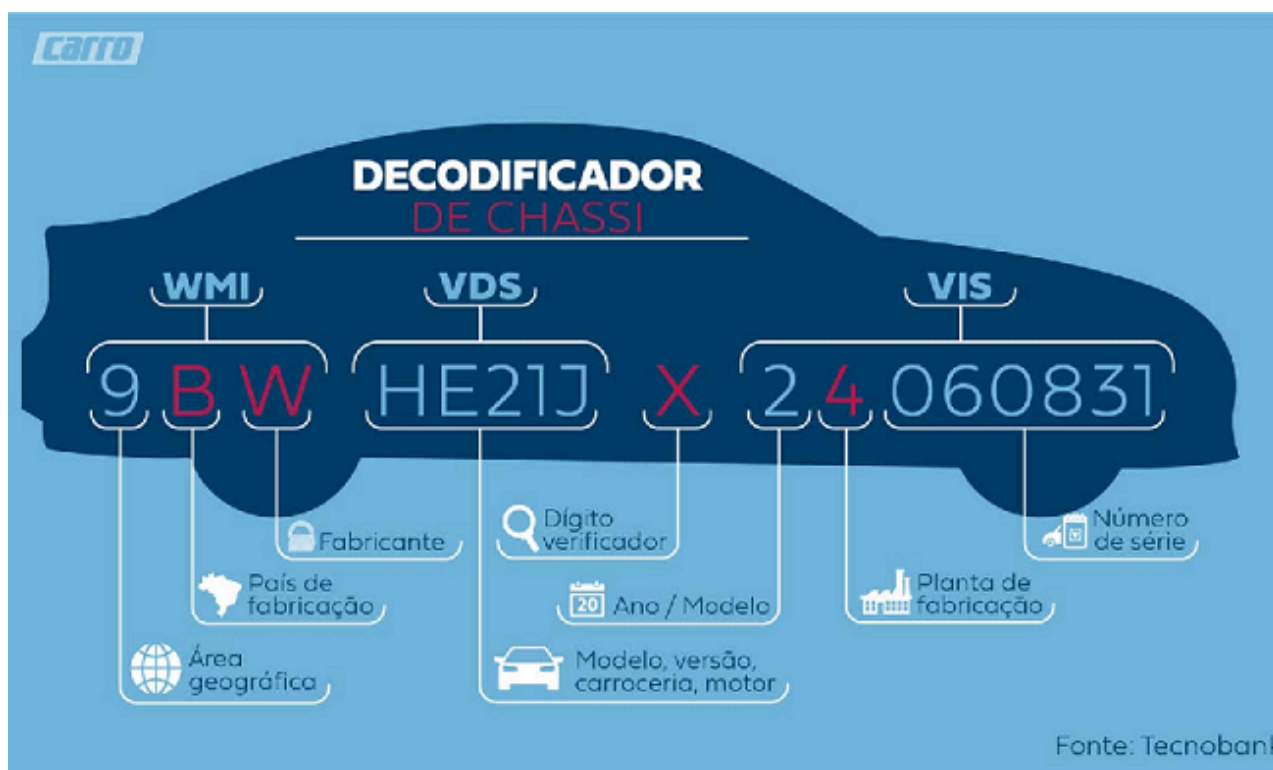
6.1) IDENTIFICAÇÃO INTERNA

A identificação **INTERNA**, mais conhecida por "número de identificação veicular (VIN)", ocorrerá através de **gravação de caracteres** no **CHASSI** ou **MONOBLOCO**. Essa combinação alfanumérica também será reproduzida em outras partes do veículo, conforme dispuser o CONTRAN (no caso, a norma é a Resolução CONTRAN nº 24/1998).

Abaixo seguem duas imagens: a primeira mostrando como a gravação fica no veículo; e a segunda explicando, de forma concisa, as informações referentes aos caracteres:



Fonte: minutomotor.com.br



Fonte: revistacarro.com.br

OBS: Para concursos que cobram tão somente o CTB, em especial os artigos 96 a 117, as informações acima são dispensáveis. O intuito aqui é apenas demonstrar a combinação dos caracteres.

A gravação será de responsabilidade do **FABRICANTE** ou **MONTADOR**, que será realizada de modo a identificar:

- o **veículo**;
- seu **fabricante**;
- as suas **características**;
- além do **ano de fabricação**, que não poderá ser alterado.

Já quanto às **REGRAVAÇÕES**, temos que:

- Dependem de **PRÉVIA AUTORIZAÇÃO** da autoridade executiva de trânsito e **SOMENTE** serão processadas por estabelecimento por ela credenciado;
- é exigida a **COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE** do veículo; e
- será mantida a **IDENTIFICAÇÃO ANTERIOR**, inclusive o ano de fabricação.

Um exemplo de quando pode ocorrer a regravação é em caso de sinistro que afete os locais onde estão gravados os caracteres.

Por fim, trazemos o § 3º do artigo 114, que diz respeito às **MODIFICAÇÕES DA IDENTIFICAÇÃO** do veículo,

*Art. 114, § 3º Nenhum proprietário poderá, **sem prévia permissão da autoridade executiva de trânsito**, fazer, ou ordenar que se faça, modificações da identificação de seu veículo.*

Assim como ocorre nas regravações, qualquer modificação da identificação do veículo depende de **PRÉVIA PERMISSÃO** da autoridade executiva de trânsito.

6.2) IDENTIFICAÇÃO EXTERNA

Antes de mais nada, é importante mencionar que as disposições prevista neste item **não se aplicam** aos veículos de **uso bélico**, tudo bem?

Pois bem, a identificação **EXTERNA** ocorrerá por meio de **PLACAS** dianteira e traseira. Veja um exemplo:



Fonte: carrosnaweb.com.br

Os caracteres das placas serão **INDIVIDUALIZADOS** para cada veículo e o acompanharão até a **BAIXA DO REGISTRO**, sendo **VEDADO** seu **REAPROVEITAMENTO**.

O CTB dá uma importância maior à placa **TRASEIRA**, pois exige que esta seja **LACRADA** em sua estrutura, obedecendo as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Além disso, seu uso é **OBRIGATÓRIO** em veículos de **duas ou três rodas**, ao passo que o uso da placa **DIANTEIRA** é **DISPENSADO**. Para os demais veículos, tanto a placa dianteira quanto a traseira são obrigatórias.



Fique ligado!

Cabe ressaltar que as placas que possuem tecnologia que permita a identificação do veículo ao qual estão atreladas são **DISPENSADAS** da utilização do **LACRE**, na forma a ser regulamentada pelo Contran.

Veja o que diz a Resolução CONTRAN nº 780/2019, que dispõe sobre o novo sistema de Placas de Identificação Veicular:

Art. 3º O código de barras bidimensionais dinâmico (Quick Response Code - QR Code) de que trata o art. 5º **substituirá o lacre previsto no art. 115 do CTB**, durante o período de implantação do dispositivo de identificação eletrônico denominado “placa eletrônica”, de que trata a Resolução CONTRAN nº 537, de 17 de junho de 2015, que “dispõe sobre a implantação do Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos – SINIAV em todo o território nacional”, e suas sucedâneas.

Abaixo temos um exemplo das placas regulamentadas pela Resolução supracitada:



Fonte: terra.com.br

Desde 31 de janeiro de 2020 já se exige a placa nos moldes novos, nas situações mencionadas no artigo 21 da norma do CONTRAN:

Art. 21. A PIV de que trata esta Resolução deverá ser implementada pelos DETRAN até o dia 31 de janeiro de 2020, **sendo exigida nos casos de primeiro emplacamento do veículo.**

§ 1º **Também se exigirá a nova PIV para os veículos em circulação, nos seguintes casos:**

I – **substituição de qualquer das placas em decorrência de mudança de categoria do veículo ou furto, extravio, roubo ou dano da referida placa;**

II – **mudança de município ou de Unidade Federativa; ou**

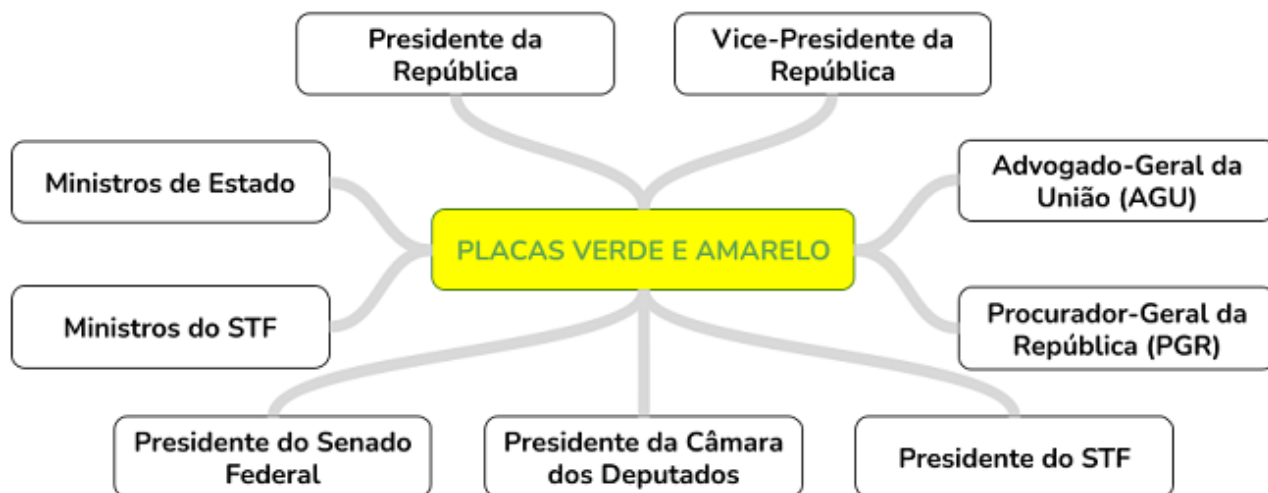
III – **em que haja necessidade de instalação da segunda placa traseira de que trata o art. 4º.**

6.2.1) PLACAS DE VEÍCULOS DE AGENTES PÚBLICOS

Agora conheceremos placas diferenciadas para veículos de agentes públicos. Temos 4 (quatro) tipos: as com as cores **VERDE/AMARELA**, as **ESPECIAIS**, as **TEMPORÁRIAS** e as **PARTICULARES UTILIZADAS EM SERVIÇOS RESERVADOS DE CARÁTER POLICIAL**.

6.2.1.1) PLACA VERDE/AMARELA

As placas com as cores **VERDE** e **AMARELA** da Bandeira Nacional serão usadas somente pelos veículos de representação pessoal do(s):



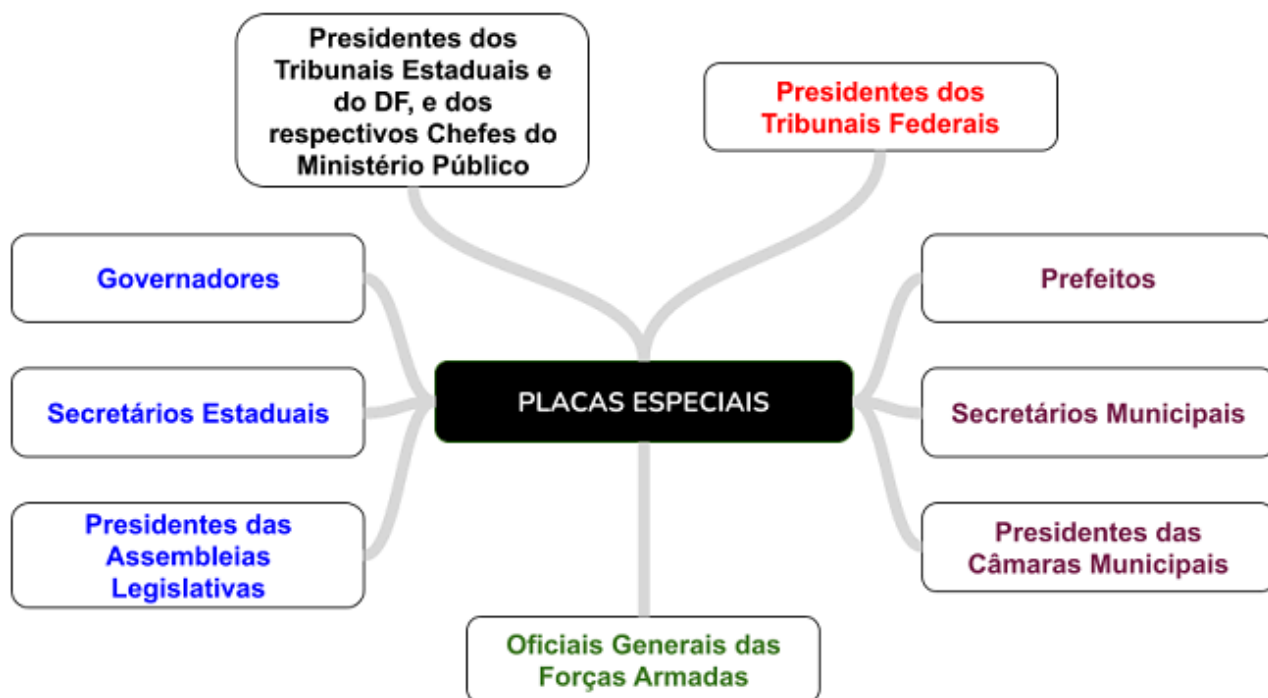
Vejamos um exemplo:



Fonte: aasc.net.br

6.2.1.2) PLACA ESPECIAL

Já os veículos de representação das autoridades abaixo terão **PLACAS ESPECIAIS**, de acordo com os modelos estabelecidos pelo CONTRAN:



Abaixo segue um exemplo desse tipo de placa:



Fonte: g1.globo.com

Por sinal, a Resolução que regulamenta as placas especiais é a de nº 32/1998.

6.2.1.3) TEMPORÁRIAS

Em casos excepcionais e temporários poderão ser utilizadas **placas especiais** por **membros do Poder Judiciário e do Ministério Público que exerçam competência ou atribuição criminal**. Vamos dar uma olhadinha no que diz o CTB e depois esquematizá-lo:

Art. 115, § 7º Excepcionalmente, mediante autorização específica e fundamentada das respectivas corregedorias e com a devida comunicação aos órgãos de trânsito competentes, os veículos utilizados por membros do Poder Judiciário e do Ministério Público que exerçam competência ou atribuição criminal poderão temporariamente ter placas especiais, de forma a impedir a identificação de seus usuários específicos, na forma de regulamento a ser emitido, conjuntamente, pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP e pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.

Portanto, os veículos utilizados **por membros do Poder Judiciário e do Ministério Público que exerçam competência ou atribuição criminal** poderão utilizar placas especiais, desde que:

- seja de forma **EXCEPCIONAL** e **TEMPORÁRIA**;
- mediante **autorização específica e fundamentada** das respectivas corregedorias;
- mediante a devida **comunicação aos órgãos de trânsito** competentes;
- ocorra de forma a **impedir a identificação de seus usuários específicos**, na forma de regulamento a ser emitido, **conjuntamente**, pelo **CNJ, CNMP e CONTRAN**.

6.2.1.4) PLACAS PARTICULARES EM SERVIÇO RESERVADO DE CARÁTER POLICIAL

O CTB permite que os veículos dos entes federados utilizem placas particulares quando em **serviço reservado de caráter policial**, nos termos do artigo 116:

Art. 116. Os veículos de propriedade da União, dos Estados e do Distrito Federal, devidamente registrados e licenciados, ou aqueles sob posse dos órgãos de segurança pública, **somente quando estritamente usados em serviço reservado de caráter policial, poderão usar placas particulares, obedecidos os critérios e os limites estabelecidos pela legislação que regula o uso de veículo oficial.**

Parágrafo único. As placas a que se refere o caput deste artigo serão concedidas mediante solicitação aos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal e serão vinculadas ao órgão de segurança pública solicitante.

6.2.2) DISPENSA DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO

Os casos em que há **dispensa de emplacamento e licenciamento** são referentes aos **APARELHOS AUTOMOTORES** destinados:

- a puxar ou a arrastar **maquinaria de qualquer natureza**; ou
- a executar trabalhos de **construção ou de pavimentação**.

Caso transitem por via pública, será exigido apenas o **registro na repartição competente**.

Art. 115, § 4º Os aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos de construção ou de pavimentação são sujeitos ao registro na repartição competente, se transitarem em via pública, dispensados o licenciamento e o emplacamento.

Indo um pouco mais além, o CTB traz o seguinte:

Art. 115 (...)

§ 4º-A. Os tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas, desde que facultados a transitar em via pública, são sujeitos ao registro único, sem ônus, em cadastro específico do Ministério da Agricultura e Pecuária, acessível aos componentes do Sistema Nacional de Trânsito.

§ 8º Os veículos artesanais utilizados para trabalho agrícola (jericos), para efeito do registro de que trata o § 4º-A, ficam dispensados da exigência prevista no art. 106.

A **dispensa** referente aos "veículos artesanais utilizados para trabalho agrícola (jericos)" diz respeito ao **CERTIFICADO DE SEGURANÇA**.

Apenas por curiosidade, trazemos a definição de jerico contida no site "iomere.sc" (link [aqui](https://www.iomere.sc.gov.br/noticias/ver/2015/04/arrancadao-de-jerico-e-domingo) (<https://www.iomere.sc.gov.br/noticias/ver/2015/04/arrancadao-de-jerico-e-domingo>)):

O jerico ou tobata, é um veículo de motor estacionário, feito a partir do chassi de um carro pequeno, com carroceria de madeira. Ele desenvolve velocidade máxima de 40km/h e tem na força e durabilidade seus principais atributos. Na roça, é usado tanto para colher os produtos cultivados, quanto para levar as famílias à missa e, não raras vezes, é o único meio de locomoção delas.



Fonte: g1.globo.com

Abaixo, segue um quadro compilando as informações do item 6.2.2:

REGISTRO NA REPARTIÇÃO COMPETENTE	REGISTRO NO MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)
Aparelhos Automotores destinados: - a puxar ou a arrastar maquinaria de qualquer natureza; ou - a executar trabalhos de construção ou de pavimentação.	- Tratores - Demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas
Se transitarem em via pública	Desde que facultado a transitar em via pública

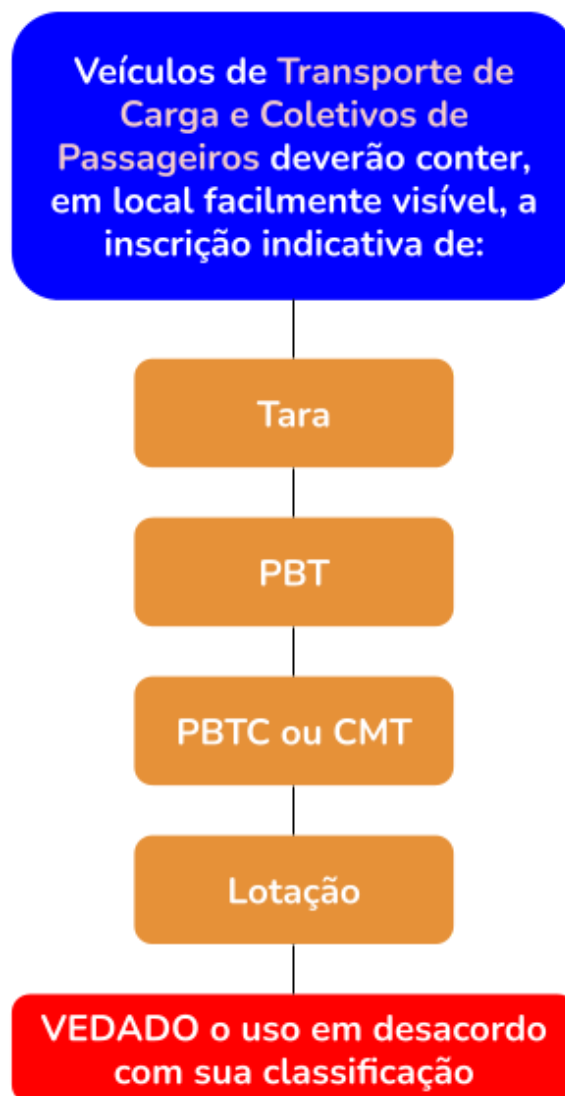
OBS: Ambos são dispensados de EMPLACAMENTO e LICENCIAMENTO.

6.3) VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA E OS COLETIVOS DE PASSAGEIROS

O último dispositivo do item 6 desta aula trata de informações de identificação que devem constar nos veículos de transporte de carga e os coletivos de passageiros:

*Art. 117. Os **veículos de transporte de carga e os coletivos de passageiros** deverão conter, **em local facilmente visível**, a inscrição indicativa de sua **tara**, do **peso bruto total (PBT)**, do **peso bruto total combinado (PBTC) ou capacidade máxima de tração (CMT)** e de sua **lotação**, **vedado o uso em desacordo com sua classificação.***

Esquematizando:



7) SISTEMA DE LIVRE PASSAGEM

Para finalizar a aula, segue o § 10 do artigo 115 do CTB, que foi incluído recentemente pela Lei nº 14.157/2021:

*Art. 115, § 10. O Contran estabelecerá os meios técnicos, de uso obrigatório, para garantir a identificação dos veículos que transitarem por rodovias e vias urbanas com cobrança de uso pelo **sistema de livre passagem**.
(Incluído pela Lei nº 14.157, de 2021)*

E o que seria esse sistema de livre passagem?

Nada mais é do que "a modalidade de cobrança de tarifas pelo uso de rodovias e vias urbanas sem necessidade de praças de pedágio e com a identificação automática dos usuários". O objetivo é possibilitar pagamentos de tarifas que guardem maior proporcionalidade com o trecho da via efetivamente utilizado.

Tal matéria deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo (até o presente momento, ainda não foi).

Terminamos por aqui. Agora é hora de praticar e resolver muitas questões para fixar o conteúdo apresentado em aula.

Bons estudos!

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
